

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת נעמה לזימי

פ/678/25

הצעת חוק העונשין (תיקון – בעילה אסורה בהסכמה תוך ניצול מעמד ציבורי מיוחד), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 346 בחוק העונשין, התשל"ז–1977¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 346(א)(1) אחרי "השגחה" יבוא "או מעמד ציבורי מיוחד".
2. תיקון סעיף 347 בסעיף 347(א)(1) לחוק העיקרי, אחרי "השגחה" יבוא "או מעמד ציבורי מיוחד".

דברי הסבר

הצעת חוק זו נועדה להבהיר ולעגן בחוק כי ניצול של כוח באשר הוא, למען ניצול מיני של קטינות גם אם התקבלה הסכמתן לכאורה, הוא בעילה אסורה בהסכמה. נוכח מקרים של ניצול נשים בכלל וקטינות בפרט על ידי גברים בעלי מעמד ציבורי מיוחד, מוצע להסדיר נושא זה בחקיקה במפורש. להצעת חוק זו שתי מטרות עיקריות: האחת להדגיש כי נערה מתחת לגיל שמונה עשרה אינה בוגרת דיה כדי להסכים לקיים יחסי מין עם אדם בעל מעמד ציבורי מיוחד, תוך הבנה של מכלול ההשלכות לכך; והשנייה, היא להגן על קטינות המעריצות אדם מפאת מעמדו הציבורי המיוחד, מניצולן על ידי אותו מושא הערצה מתוך התפיסה כי קיום יחסי מין עם אותו גורם יוביל את הקטינה להשתלב בחיי הזוהר או במערך של עבודתו של אותו אדם. הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת נעמה לזימי (פ/3932/24).

הצעת החוק זוהי לפ/3932/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)

¹ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.